

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 390/2536 บริษัท เบลัม ประเทศไทย จำกัด
บริษัท สห ฟาร์ม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 453

ตามสัญญาซื้อขายข้าวโพดได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนตามวันแห่งปฏิทินคือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ปรากฏว่าในวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 ก่อนจะครบกำหนดระยะเวลาโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบทางโทรพิมพ์ข้อความว่า หากข้าวโพดส่วนที่ยังไม่รับมอบตามสัญญาถูกยกเลิกไปจำเลยจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,033,333.50 บาท กับมีข้อความตอนท้ายว่า การชำระหนี้เต็มจำนวนต้องกระทำภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 เท่ากับโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญา แสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้ถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ เมื่อจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดและผิดสัญญา แต่ตามสัญญาไม่ได้ระบุว่าหากจำเลยผิดนัดผิดสัญญา สัญญาซื้อขายเป็นอันเลิกกันทันทีดังนั้น ตราบใดที่โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยยังมีผลผูกพันอยู่ จำเลยมีสิทธิขอชำระหนี้ตามสัญญาได้ โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายข้าวโพดเนื่องจากจำเลยผิดสัญญา ระหว่างที่โจทก์ยังไม่บอกเลิกสัญญา จำเลยติดต่อขอรับข้าวโพดจำนวน 10,000 เมตริกตัน จากโจทก์โดยจำเลยเพียงแต่มีหนังสือถึงโจทก์ว่าจำเลยจะส่งเจ้าหน้าที่ของจำเลยและเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปตรวจสินค้าที่ไซโล เพื่อจำเลยจะขอเบิกเงินจากธนาคารมาชำระค่าข้าวโพดให้โจทก์เท่านั้นยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ขอชำระราคาข้าวโพดทั้งหมดก่อนที่จะมารับมอบข้าวโพดจากโจทก์ถือไม่ได้

ว่าจำเลยได้ขอปฏิบัติการค้าระหว่างนี้ต่อโจทก์และฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏในเวลาต่อมาว่าโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 จำเลยได้ทำสัญญาซื้อข้าวโพดเกรดเอ จากโจทก์จำนวน 21,000 เมตริกตัน มีข้อตกลงว่าจำเลยจะรับมอบข้าวโพด 1,000 เมตริกตัน และชำระราคาในราคาหาละ 187 บาท ให้แก่โจทก์ในวันทำสัญญา ข้าวโพดที่เหลือจำเลยจะรับมอบ 10,000 เมตริกตัน ราคาหาละ 198 บาท ในเดือนมกราคม 2527 และ รับมอบข้าวโพด 10,000 เมตริกตัน ราคาหาละ 208 บาท ในเดือนมีนาคม 2527 โดยจำเลยเป็นฝ่ายไปรับข้าวโพดจากไซโล ของบริษัทคอนดิเนนตัลโอเวอร์ซีส์ จำกัด ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำเลยจะต้องชำระราคาข้าวโพดที่จะรับมอบจากโจทก์ในเดือนมกราคมและ มีนาคม 2527 ร้อยละ 10 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2526 ราคาที่เหลืออีกร้อยละ 90 จะชำระให้แก่โจทก์เสร็จภายในวันที่ 1 มกราคมและวันที่ 1 มีนาคม 2527 ตามลำดับและจะต้องรับข้าวโพดไปจากโจทก์มีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนข้าวโพดที่จะรับมอบจากโจทก์แต่ละเดือนตามที่ตกลง หากมีข้าวโพดเหลืออยู่ที่โจทก์ยอมให้โจทก์เรียกค่าเก็บรักษาอีกหาละ 2 บาท หลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยรับข้าวโพด 1,000 เมตริกตัน และชำระราคาให้แก่โจทก์กับชำระราคาข้าวโพดที่จะรับจากโจทก์ในเดือนมกราคมและ มีนาคม 2527 ร้อยละ 10 ตามสัญญา ต่อมาได้ชำระราคาร้อยละ 90 สำหรับข้าวโพด 10,000 เมตริกตันที่จะรับมอบในเดือนมกราคม 2527 แต่รับมอบข้าวโพดไปจากโจทก์เพียง 4,510.40 เมตริกตัน ที่เหลือ 5,489.60 เมตริกตัน รับไปหลังวันที่ 31 มกราคม 2527 จำเลยจะต้องชำระค่าเก็บรักษาสำหรับข้าวโพดส่วนนี้

เป็นเงิน 182,986.66 บาท ส่วนข้าวโพดจำนวน 10,000 เมตริกตันที่จำเลยจะต้อง
รับมอบจากโจทก์ในเดือนมีนาคม 2527 นั้น จำเลยไม่ชำระราคาที่เหลือร้อยละ 90
ให้แก่โจทก์ในวันที่ 1 มีนาคม 2527 ตามสัญญาต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2527 โจทก์
จำเลยได้ทำสัญญาเพิ่มเติมสัญญาฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 มีข้อตกลงว่า
ข้าวโพด 10,000 เมตริกตัน ที่จำเลยจะต้องรับมอบจากโจทก์ในเดือนมีนาคม 2527
นั้น ให้จำเลยรับมอบจากโจทก์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2527 เดือนละ 5,000
เมตริกตัน ในราคาหาละ 208 บาท สำหรับข้าวโพด 5,000 เมตริกตันที่จะรับมอบ
ในเดือนเมษายน 2527 ถ้ารับไปไม่หมด เหลืออยู่เพียงใดยอมให้โจทก์คิดราคาหาละ
ละ 210 บาท และจะรับมอบข้าวโพดจากโจทก์ไปทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2527 กับจำเลยออกเช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาราชวงศ์ ลงวันที่ 30
มีนาคม 2527 สั่งจ่ายเงินจำนวน 182,986.66 บาท ชำระค่าเก็บรักษาข้าวโพดแก่
โจทก์ที่รับมอบไปจากโจทก์ไม่ครบถ้วนในเดือนมกราคม 2527 เช็คครบกำหนด
โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้และครบกำหนดที่จำเลยจะต้องรับมอบข้าวโพดและ
ชำระราคาให้แก่โจทก์ตามสัญญาทั้งหมด วันที่ 31 พฤษภาคม 2527 จำเลยผิดสัญญา
โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา ให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่โจทก์ควรได้กำไรจากการขาย
ข้าวโพดตามสัญญาหาละ 27 บาท หรือเมตริกตันละ 450 บาท ข้าวโพด 10,000
เมตริกตัน เป็นค่าเสียหาย 4,500,000 บาท หักราคาข้าวโพดที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์
ล่วงหน้าไว้แล้ว 3,466,666.50 บาท โจทก์ได้รับความเสียหาย 1,033,333.50 บาท
รวมกับค่าเก็บรักษาข้าวโพดอีก 182,986.66 บาท เป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น
1,216,320.16 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2527 ถึงวันฟ้องเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 1,322,748.16 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว
จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,322,248.16 บาท แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,216,320.16 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า การที่จำเลยไม่ได้รับมอบข้าวโพด 10,000 เมตริกตัน และชำระราคาให้แก่โจทก์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ตามสัญญาเพิ่มเติมระหว่างโจทก์กับจำเลย ลงวันที่ 14 มีนาคม 2527 นั้น เพราะโจทก์กับจำเลยได้ตกลงกันว่า โจทก์จะไม่ยึดถือเอากำหนดเวลาในการส่งมอบข้าวโพดตามที่ได้ตกลงไว้เป็นสาระสำคัญ มีการผ่อนผันต่อกันมา เนื่องจากจำเลยยังมีข้าวโพดที่ซื้อมาจากโจทก์ในเดือนก่อนเหลืออยู่ โจทก์ก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2527 จำเลยได้ขอรับข้าวโพดจากโจทก์ โจทก์ไม่มีข้าวโพดที่จะมอบให้แก่จำเลยตามสัญญา โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา วันที่ 10 กรกฎาคม 2527 จำเลยบอกเลิกสัญญา ให้โจทก์คืนเงินราคาข้าวโพดที่จำเลยชำระล่วงหน้าให้แก่โจทก์ไปแล้ว 3,466,666.50 บาท หักกับค่าเก็บรักษาข้าวโพดที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ 182,986.66 บาท ออกแล้ว โจทก์จะต้องคืนเงิน 3,283,679.84 บาท แก่จำเลย พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเลิกสัญญาคือวันที่ 11 กรกฎาคม 2527 ถึงวันฟ้องเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยรวม 3,579,883 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ชำระเงิน 3,579,883 บาท แก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 3,283,679.88 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่รับมอบข้าวโพดและชำระราคาที่เหลือร้อยละ 90 สำหรับข้าวโพดที่จำเลยจะต้องรับมอบจากโจทก์ในเดือน มีนาคม 2527 ต่อมาโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาเพิ่มเติมซึ่งจำเลยจะต้องรับมอบข้าวโพดทั้งหมดและชำระราคาให้แก่โจทก์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 หลังจากทำสัญญาเพิ่มเติมแล้วจำเลยไม่ยอมรับมอบข้าวโพดและชำระราคาให้แก่โจทก์ตามสัญญา เพราะราคาซื้อขายข้าวโพดในท้องตลาดขณะนั้นถูกกว่าราคาที่จำเลยตกลงกับโจทก์ไว้ตามสัญญา โจทก์มีข้าวโพดพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่จำเลยตามสัญญาแต่จำเลยขอรับมอบข้าวโพดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2527 ซึ่งล่วงเลยวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ที่จำเลยจะรับมอบข้าวโพดทั้งหมดตามสัญญาแล้ว จำเลยจึงเป็น

ฝ่ายผลิตสัญญาไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกร้องให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง
แย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชำระเงินจำนวน 1,216,320.16 บาทแก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยดังกล่าวคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 2 สิงหาคม 2528) ต้อง
ไม่เกิน 106,428 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับกันฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2526 จำเลยได้ทำสัญญาซื้อ ข้าวโพด เกรดเอ จำนวน 21,000 เมตริกตัน จากโจทก์
โดยกำหนดรับมอบข้าวโพดและชำระราคารวม 3 ครั้ง ครั้งแรกส่งมอบ 1,000
เมตริกตัน และชำระราคาในวันทำสัญญาครั้งที่สองรับมอบ 10,000 เมตริกตัน
ภายในเดือนมกราคม 2527 ครั้งที่สามรับมอบ 10,000 เมตริกตัน ภายในเดือน
มีนาคม 2527 จำเลยจะต้องชำระเงินร้อยละ 10 สำหรับข้าวโพด 20,000 เมตริกตัน
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 ส่วนราคาที่เหลืออีกร้อยละ 90 ของราคาข้าวโพด
ที่จะรับมอบในแต่ละครั้งจำเลยจะต้องชำระในวันที่ 1 มกราคมและวันที่ 1 มีนาคม
2527 ถ้าจำเลยไม่รับมอบข้าวโพดตามกำหนดจำเลยจะต้องเสียค่าเก็บรักษาให้แก่
โจทก์ปรากฏตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.3 และจ.4 ภายหลังจากทำสัญญา
แล้วจำเลยรับมอบข้าวโพดในงวดที่สองและชำระราคาที่เหลือแล้ว แต่รับมอบ
ข้าวโพดไม่หมดตามสัญญา จำเลยจึงต้องเสียค่าเก็บรักษาให้โจทก์เป็นเงิน

182,986.66 บาท ซึ่งจำเลยยังไม่ชำระแต่จำเลยได้ชำระราคาข้าวโพดร้อยละ 10 สำหรับข้าวโพด 20,000 เมตริกตัน เป็นเงิน 3,466,986.50 บาท ให้แก่โจทก์ตามสัญญาแล้วสำหรับข้าวโพดที่จะต้องส่งมอบและชำระราคาในงวดสุดท้ายจำนวน 10,000 เมตริกตัน นั้น จำเลยไม่รับมอบและชำระราคาตามกำหนดในสัญญา ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2527 โจทก์จำเลยทำสัญญาเพิ่มเติมเลื่อนเวลาให้จำเลยมารับมอบข้าวโพด และชำระราคาสำหรับข้าวโพด 10,000 เมตริกตันดังกล่าวโดยให้จำเลยมารับมอบข้าวโพด 5,000 เมตริกตัน ภายในเดือนเมษายน 2529 และที่เหลืออีก 5,000 เมตริกตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2529 แต่จำเลยจะต้องชำระราคาล่วงหน้าสำหรับการส่งมอบปรากฏตามสัญญาเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข จ.10 แต่จำเลยก็ไม่ได้มารับมอบและชำระราคาข้าวโพดให้แก่โจทก์ตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยฎีกาว่า ตามสัญญาซื้อขาย โจทก์จำเลยไม่ได้ถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ เห็นว่าตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.3 จ.4 และสัญญาเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข จ.10 เป็นสัญญาที่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน คือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ปรากฏว่าในวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 ก่อนจะครบกำหนดระยะเวลาซึ่งจำเลยจะต้องชำระหนี้ตามสัญญาเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข จ.10 โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบทางโทรพิมพ์มีข้อความว่า หากข้าวโพดส่วนที่ยังไม่รับมอบตามสัญญาถูกยกเลิกไปจำเลยจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,033,333.50 บาท กับมีข้อความตอนท้ายว่า การชำระหนี้เต็มจำนวนต้องกระทำภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ปรากฏตามโทรพิมพ์เอกสารหมายเลข จ.14 ดังนี้ เท่ากับโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาแสดงให้เห็นว่า โจทก์ได้ถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ เมื่อจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดและผิดสัญญา แต่ตามสัญญาไม่ได้ระบุว่าหากจำเลยผิดนัดผิดสัญญา สัญญาซื้อขายเป็นอันเลิกกันทันที ดังนั้นทราบได้

โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยยังมีผลผูกพันอยู่ จำเลยมีสิทธิขอชำระหนี้ตามสัญญาได้ปัญหาต่อไปมีว่าระหว่างที่โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา จำเลยขอปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 จำเลยติดต่อขอรับข้าวโพดจำเลย 10,000 เมตริกตัน จากโจทก์โดยจำเลย พร้อมทั้งจะชำระราคา ปรากฏตามที่จำเลยนำสืบและหนังสือเอกสารหมาย จ.15 และ จ.16 จำเลยเพียงแต่มีหนังสือดังกล่าวถึงโจทก์ว่าจำเลยจะส่งเจ้าหน้าที่ของจำเลย และเจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด ไปตรวจสอบสินค้าที่ไซโล ท่าเรือเพื่อจำเลย จะขอเบิกเงินจากธนาคารมาชำระค่าข้าวโพดให้โจทก์เท่านั้น ข้อนำสืบของจำเลยเช่นนี้ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ขอชำระราคาข้าวโพดทั้งหมดก่อนที่จะจำเลยจะมารับมอบข้าวโพดจากโจทก์ตามสัญญาเพิ่มเติมเอกสารหมายจ.10 ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อโจทก์ และฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อปรากฏในเวลาต่อมาว่าโจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยตามหนังสือบอกเลิกสัญญาเอกสารหมาย จ.24 แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ ที่จำเลยฎีกาว่า ราคาข้าวโพดที่จะส่งมอบทันทีตามสัญญาราคาหาละ 187 บาท ต่อ 60 กิโลกรัม แต่ตามสถิติ สินค้าพืชไร่ของสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย ราคาหาละ 183 บาท ต่อ 60 กิโลกรัม ดังนั้น ข้าวโพดเกรดเอ ที่จำเลยซื้อแพงกว่าข้าวโพดเกรดเอ ทั่วไปหาละ 4 บาท เมื่อราคาข้าวโพดตามสัญญาเฉลี่ยราคาหาละ 208 บาท ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 ผลต่างราคาซื้อขายกับราคาตลาดหาละ 22 บาท ซึ่งจำเลยควรจะใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่โจทก์เมื่อหักกับเงินที่จำเลยชำระไปแล้วอย่างมากที่สุด 200,000 บาท นั้นในข้อนี้จำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงเป็นเรื่องที่มีได้กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้มันชอบแล้ว

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์-เพี้ยน พุทธสุตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ